

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5404/2550

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายสังคม วงศ์ธีร์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคสอง, มาตรา 215, มาตรา 218 วรรคหนึ่ง, มาตรา 225
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา

ความผิดฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้ามเป็นการกระทำที่สามารถแยกเจตนาของจำเลยทั้งหกออกจากความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อจำเลยทั้งหกร่วมกันตัด โค่น ทำลายต้นไม้และเก็บหาของป่าหวงห้ามแล้วย่อมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเองทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยทั้งหกจะได้ครอบครองของป่าหวงห้ามหรือไม่ การกระทำของจำเลยทั้งหกจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

ส่วนที่จำเลยทั้งหกฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งหกฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนด เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานตัด โค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุกคนละ 3 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษฐานร่วมกันตัด โคนหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ จำคุกคนละ 3 ปี และฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนด จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจำคุก กระทั่งไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยทั้งหก เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาล ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นคดีที่จำเลยทั้งหกฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม หากศาลฎีกา เห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยทั้งหกหนักเกินไป ก็ย่อมมีอำนาจพิพากษา ลงโทษจำเลยทั้งหกให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และ 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งหกกับพวกอีกหลายคนซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งหกกับพวก ร่วมกันเข้าไปในบริเวณป่าห้วยโป่งบงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และร่วมกัน ตัดโค่นไม้กฤษณาแล้วใช้ขวาน สิว และมีด สับ เจาะและแซะลอกตัดขึ้นไม้ออกจาก ต้นแล้วเก็บหาขึ้นไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้และเป็นของป่าหวงห้าม อันเป็นการตัดโค่น ทำลายต้นไม้และพฤษชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น จำเลยทั้งหกกับพวกร่วมกันครอบครองขึ้นไม้ กฤษณาซึ่งเป็นของป่าหวงห้าม น้ำหนัก 40 กิโลกรัม เกินปริมาณของป่าหวงห้ามที่มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้สอยในครัวเรือนแห่งตนตามที่รัฐมนตรียประกาศกำหนดโดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงาน
จับจำเลยทั้งหกได้พร้อมยึดขึ้นไม้กฤษณาจำนวน 40 กิโลกรัม ขวาน 4 เล่ม มีด 4
เล่ม สิว 10 เล่ม และหินลับมีด 2 ก้อน อันเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเลยทั้งหก
กับพวกร่วมกันมีไว้เพื่อใช้กระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4, 27, 29, 29 ทวิ, 54, 71 ทวิ, 72 ตรี, 74, 74 ทวิ, 74
จัดว่า พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 33, 35, 37, 38,
54, 57, 63 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 ธิบของกลางทั้งหมด
และจ่ายสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งหกให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง, 54 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง, 29 ทวิ, 54 วรรคหนึ่ง, 71 ทวิ, 72 ตรี
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ และฐาน
ร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม ตัดหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกิน
ปริมาณที่กำหนดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
ให้ลงโทษฐานตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยทั้งหกให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 เดือน ธิบของกลาง ส่วนที่ขอให้
จ่ายสินบนนำจับตามกฎหมายนั้นเมื่อศาลลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดและพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติให้จ่ายสินบนนำจับ จึงไม่จ่ายสินบนนำจับให้ ยกคำขอส่วนนี้

โจทก์อุทธรณ์ โดยอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งหกมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง, 29 ทวิ วรรคหนึ่ง, 54 วรรคหนึ่ง, 71 ทวิ, 72 ตริ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง, 54 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนด จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม เป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง, 54 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งหกในปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จำเลยทั้งหกฎีกาว่าความ

ผิดฐานร่วมกันตัด โค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม เป็นความผิดกรรมเดียวกันกับความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนดนั้น เห็นว่า ความผิดฐานร่วมกันตัดโค่นหรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้ามเป็นการกระทำที่สามารถแยกเจตนาของจำเลยทั้งหกออกจากความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนดได้อย่างชัดเจนเพราะเมื่อจำเลยทั้งหกร่วมกันตัด โค่น ทำลายต้นไม้และเก็บหาของป่าหวงห้ามแล้วย่อมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเองทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจำเลยทั้งหกจะได้ครอบครองของป่าหวงห้ามหรือไม่ การกระทำของจำเลยทั้งหกจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งหกข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยทั้งหกฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งหกฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ฐานร่วมกันเก็บหาของป่าหวงห้าม ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนดเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุกคนละ 3 เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งหกเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จำคุกคนละ 3 ปี และฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนด จำคุกคนละ 1 ปี รวมจำคุกคนละ 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและยังคงลงโทษจำคุกกระทางละไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามมิให้คู่

ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ฎีกาของจำเลยทั้งหกเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาล ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นคดีที่จำเลยทั้งหกฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม หากศาลฎีกาเห็นว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยทั้งหกหนักเกินไปก็ย่อมมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งหกให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และ 225 เห็นว่า จำเลยทั้งหกร่วมกันตัด โค่น แล้วแฉะลอกตัดขึ้นไม้กฤษณาซึ่งเป็นของป่าหวงห้ามได้ขึ้นไม้กฤษณารวม 40 กิโลกรัม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งหกคนละ 3 ปีนั้นหนักเกินไปเห็นสมควรกำหนดโทษในความผิดฐานนี้เสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยทั้งหกฐานร่วมกันตัด โค่น หรือทำลายต้นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุกคนละ 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุกคนละ 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าหวงห้ามเกินปริมาณที่กำหนดหลังจากลดโทษให้แล้ว รวมจำคุกคนละ 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ฐานันท์ วรรณโกวิท-สุรชาติ บุญศิริพันธ์-พีรพล พิชัยวัฒน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ